

【제 목】 : 검수기간 미준수(주의)

【내 용】

- 우리 원 「계약사무처리지침」 제50조(검사 및 검수), 제54조(검사 및 검수결과의 처리) 등에 따르면 사업주관부서의 장은 계약 건에 대한 과업이 완료된 경우 검수를 실시하고, 검수가 완료 후 검수 조서 등 관련서류를 첨부하여 계약부서의 장에게 대금지급을 요청하여야 한다고 정하고 있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제50조(검사 및 검수) 과업이 완료되었을 경우에는 「국가계약법」 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 하여야 한다.

제54조(검사 및 검수결과의 처리) ① ~ ② (생략)

③ 사업주관부서의 장은 제1항 및 제2항에 따라 검수 및 검수가 완료된 경우 별지 제12호 서식에 필요한 사항을 기재하고 서명·날인한 후 대금지급 요청 시 이를 첨부하여 계약부서의 장에게 송부하여야 한다.

- 한편, 코로나19로 인한 행사취소, 관급공사지연 등 재정조기집행의 애로가 발생함에 따라 정부에서는 내수활성화를 위한 공공계약제도 완화 정책 추진의 일환으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’) 시행령 등 관련 법률을 개정(2020. 5. 1.) 하였으며, 이에 따라 계약 건에 대한 법정 검수기간이 14일에서 7일 이내로 단축되었다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제55조(검사) ① 법 제14조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관이 기간을 정하여 고시한 경우*에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일)이내에 완료해야 한다. 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일(본문에 따라 7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다.

② ~ ⑦ (생략)

- 그런데, 국가계약법 시행령 개정 이후 각 부서에서 수행한 계약건의 검수기간을 확인한 결과, 【표 1】 ‘검수기간 지연 현황’에서와 같이 법정기한을 초과하여 검수가 진행된 사실을 10건 확인하였다.

【표 1】 검수기간 지연 현황

연번	부서	계약명	계약금액	납품일자	검수일자	검수기간 (지연일수)
1	○부	분리수거함 제작 구매	9,540,000원	5. 17.	6. 4.	18일 (11일)
2	○부	롤 블라인드 교체	4,500,600원	5. 29.	6. 17.	19일 (12일)
3	○부	스프레이형 소독제 구매	4,000,000원	6. 14.	7. 28.	44일 (37일)
4	○부	본원 2동 로비 미술작품 설치 용역	9,920,000원	6. 29.	7. 28.	29일 (22일)
5	○부	2사옥 교육장 및 사무용 비품 구매	5,278,000원	7. 10.	7. 31.	21일 (14일)
6	○부	2동 사무용 비품 구매·설치	51,919,460원	7. 11.	7. 31.	20일 (13일)
7	○부	2사옥 교육장 및 사무용 비품 구매	3,801,000원	7. 21.	8. 6.	16일 (9일)
8	△부	CS 이러닝 교육 영상 제작 용역	9,925,000원	7. 3.	8. 10.	38일 (31일)
9	□부	모바일 프로그램 관리를 위한 MAC PC구매	4,000,000원	6. 26.	7. 23.	27일 (20일)
10	◇부	CDM 용어체계 라이선스 이용	3,000,000원	6. 18.	9. 22.	96일 (89일)

【조치할 사항】

- 기획상임이사, 심사평가연구소장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약관련법령이 정한 바에 따른 검수기한이 준수 되도록 관련업무를 철저히 하시고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)